

PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX XXXXX, tempat dan tanggal Lahir, Surakarta, 21 Maret 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dewi Marlina Setiyarini, S.H.**, dan **Pujiana, S.H.**, para advokat pada kantor Advokat Yayasan ATMA yang beralamat Jalan Mr. Sartono No.75, Bibis Luhur, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dewimarlinasetiyarini1012@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, yang terdaftar dalam register kuasa Nomor: 66/PP/PA.SKA/2024 tanggal 18 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXX XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Surakarta, 20 Januari 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP di Kelurahan Banjarsari, yang saat ini berdomisili di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah (Rumah Bapak xxxxx xxxxx), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta pada 06 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Ska, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 28 Juni 2009 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, sebagaimana telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah selama 5 tahun, tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah ngekos di Surakarta selama 2 tahun, dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa Pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan di karuniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a) XXXXX, Laki – Laki, lahir di Surakarta, tanggal 14 Juni 2010;
 - b) XXXXX, Laki – Laki, lahir di Surakarta, tanggal 15 November 2015;
 - c) XXXXX, Perempuan, lahir di Surakarta, tanggal 24 Januari 2020;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal Pernikahan berjalan dengan baik namun setelah 4 (empat) Tahun perkawinan mulai terjadi Percekcokan/Pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - b. Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat senang mabuk – mabukan bersama teman – temannya (minum minumas keras jenis ciu);

- d. Tergugat selalu marah – marah jika diajak untuk berkumpul dengan keluarga Penggugat;
 - e. Tergugat tidak mau ikut kumpul dengan tetangga (tidak mau datang arisan, tidak mau ikut kerja bakti);
 - f. Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yaitu teman adik Penggugat sendiri.
6. Bahwa pada Maret 2020 pada saat terjadi corona, Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk berjualan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari, apabila Penggugat meminta tolong untuk membantunya Tergugat langsung marah – marah dan pergi mabuk – mabukan bersama teman – temannya;
7. Bahwa pada bulan Mei 2023 Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari – hari serta mengingatkan Tergugat untuk bekerja dan berhenti mabuk – mabukan, tetapi Tergugat malah marah – marah dan langsung pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang atau kurang lebih 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa upaya perdamaian sudah pernah dilakukan, Penggugat sudah memberi kesempatan, namun upaya perdamaian tersebut gagal, karena Tergugat tidak pernah berubah;
10. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan UU No.1 tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:” membentuk keluarga (Rumah Tangga) sakinah, mawaddah, waromah yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak bisa diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (f).

Sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta C.q. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugat Cerai dari Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugro Tergugat (xxxxx xxxxx) Terhadap diri Penggugat (xxxxx xxxxx)
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pertimbangan Kuasa Hukum

Bahwa, dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dewi Marlina Setiyarini, S.H., dan Pujiana, S.H., Advokat Yayasan ATMA yang beralamat Jalan Mr. Sartono No.75, Bibis Luhur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Januari 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 66/PP/PA.SKA/2024 tanggal 16 Februari 2024, beserta kelengkapannya dan berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa dalam perkara ini sesuai Pasal 1 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga kuasa Penggugat tersebut mempunyai legalitas dan dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalili-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx tanggal 03 Mei 2020 atas nama **xxxxx xxxxx**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P-1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 28 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (bukti P-2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 28 Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kota Surakarta selama 5 tahun, pada tahun 2015

Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah kos di Surakarta selama 2 tahun, dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tuanya yang beralamat di Surakarta;

- Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak, Bernama xxxxx, xxxxx dan xxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangganya rukun, namun setelah empat tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Percekcokan/Pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah, malas bekerja, suka mabuk-mabukan dan mudah marah;
- Bahwa pada Maret 2020 pada saat terjadi corona, Tergugat tidak mau membantu Penggugat untuk berjualan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada bulan Mei 2023 semenjak Tergugat menolak untuk memberi uang untuk membeli kebutuhan sehari – hari kepada Penggugat dan tetap mabuk-mabukan, Tergugat marah kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada 28 Juni 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sebelum pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah kos, dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah, bersifat mudah marah, malas bekerja, malas bersosialisasi dengan warga sekitar dan suka mabuk-mabukan;
- Bahwa puncaknya pada bulan Mei 2023 Tergugat menolak untuk memberi uang untuk membeli kebutuhan sehari – hari kepada Penggugat dan tetap mabuk-mabukan, Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat selama 8 (delapan) bulan hingga sekarang;
- Bahwa keluarga sudah berulang kali berupaya untuk merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang RI Nomor 50

Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa setelah 4 (empat) tahun perkawinan yaitu sejak tahun 2013 sering terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat malas, tidak memberi nafkah, mudah marah dan suka mabuk-mabukan, Bahwa pada bulan Mei 2023 semenjak Tergugat menolak untuk memberi uang untuk membeli kebutuhan sehari – hari kepada Penggugat dan tetap mabuk-mabukan, Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang.

Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam tidak terbantahkan dan perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Tergugat pada tanggal 28 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*velledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juni 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXXXX** dan **XXXXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 28 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah kos selama 2 (dua) tahun dan kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan

karena Tergugat malas bekerja, tidak memberikan Nafkah, suka mabuk, selalu marah – marah jika diajak untuk berkumpul dengan keluarga Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Mei 2023 Tergugat menolak untuk memberi uang untuk membeli kebutuhan sehari – hari kepada Penggugat dan tetap mabuk-mabukan, Tergugat marah kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok petitem gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 meminta supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terkhususnya fakta pada angka 4 (empat) dan 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah ranjang selama 8 (delapan) bulan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan media yang efektif bagi tergugat untuk menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun dan memperbaiki rumah

tangganya dengan Tergugat, sudah cukup memberikan gambaran terjadinya disharmoni dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dan sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*). Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر
وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";*

b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";*

c) Kitab *Al Bayan* Halaman 38:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surakarta adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp269.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ali Haidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ali Haidar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	24.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 269.000,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).